

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế cuộc đấu giá

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐẦU GIÁ HỢP DANH THÀNH TRÍ

Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội và Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Đầu giá Hợp danh Thành Trí;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 09/HĐ-DVĐGTS/2025 ngày 24/02/2025 và Phụ lục hợp đồng số 01 ngày 17/03/2025 giữa Ngân hàng TMCP Phương Đông và Công ty đầu giá hợp danh Thành Trí.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cuộc đấu giá lần 02 đối với tài sản đấu giá Xe ô tô Vinfast, biển kiểm soát 51K-005.05 của Ngân hàng TMCP Phương Đông.

Điều 2. Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Người có tài sản;
- Người đăng ký tham gia đấu giá;
- Niêm yết và thông báo công khai;
- Lưu: VT.

TUQ.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Vũ Thị Thanh Tuyền

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/QĐ-ĐGHDTT ngày 17/03/2025
của Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh Thành Trí)

- Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Thành Trí
- Địa chỉ trụ sở: số 67 (lầu 4.1) Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
- Số điện thoại liên hệ, zalo: 0904.301.138
- Email: daugiathanhtri@gmail.com
- Thời gian làm việc của Tổ chức hành nghề đấu giá:
 - + Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Buổi sáng từ 8 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
 - + Các ngày nghỉ lễ, Tết: Tổ chức hành nghề đấu giá sẽ có thông báo về thời gian nghỉ lễ, Tết và được niêm yết tại Bảng thông báo niêm yết.

CHƯƠNG I. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Điều 1. Tài sản đấu giá, đặc điểm tài sản

1.1. Người có tài sản đấu giá

- Tên đơn vị: Ngân hàng TMCP Phương Đông
- Địa chỉ: Tòa nhà The Hallmark, Số 15 Đ. Trần Bạch Đằng, P. Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TPHCM.

1.2. Tài sản đấu giá: Xe ô tô Vinfast, biển kiểm soát 51K-005.05

1.3. Đặc điểm tài sản

Tên chủ xe: LÊ THANH THẢO

Địa chỉ: 25/83/64 Bùi Quang Là P.12 Q.GV

Nhãn hiệu: VINFAST

Số loại: LUX A2.0

Số máy: 211470021VF20SED

Số khung: RPXAB2RSGMV005779

Màu sơn: Trắng

Số chỗ ngồi: 5

Biển số đăng ký: 51K-005.05

Theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 50 060493 do Phòng Cảnh sát giao thông – Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/10/2021 cho bà Lê Thanh Thảo

* Tài sản đấu giá được đấu giá theo hiện trạng tài sản hiện nay, người mua cần đi xem tài sản, khảo sát kỹ trước khi đăng ký tham gia đấu giá. Trong trường hợp hiện trạng thực tế khác biệt so với hiện trạng trên hồ sơ thì người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm, rủi ro và chi phí. Người có tài sản đấu giá bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá theo như hiện trạng thực tế hiện nay.

1.4. Nguồn gốc tài sản đấu giá

- Là tài sản thuộc sở hữu của bà Lê Thanh Thảo cùng ông Đinh Hoàng Ngân đã thế chấp cho Ngân hàng TMCP Phương Đông – chi nhánh Tân Thuận – PGD Phú Mỹ Hưng tại Hợp đồng thế chấp xe ô tô số TDCN21003276/2021/PMH/HĐTC ngày 26/10/2021 giữa bà Lê

Thanh Thảo cùng ông Đinh Hoàng Ngân và Ngân hàng TMCP Phương Đông – chi nhánh Tân Thuận – PGD Phú Mỹ Hưng.

- Tài sản thế chấp trên bảo đảm cho nghĩa vụ của bà Lê Thanh Thảo cùng ông Đinh Hoàng Ngân tại Hợp đồng tín dụng số TDCN21003276/2021/PMH/HĐTD ngày 26/10/2021 giữa Ngân hàng TMCP Phương Đông – chi nhánh Tân Thuận – PGD Phú Mỹ Hưng và bà Lê Thanh Thảo cùng ông Đinh Hoàng Ngân.

- OCB xử lý/ bán đấu giá tài sản thế chấp để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

1.5. Hồ sơ tài sản

- Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 50 060493 do Phòng Cảnh sát giao thông – Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/10/2021 cho bà Lê Thanh Thảo.

- Hợp đồng thế chấp xe ô tô số TDCN21003276/2021/PMH/HĐTC ngày 26/10/2021 giữa bà Lê Thanh Thảo cùng ông Đinh Hoàng Ngân và Ngân hàng TMCP Phương Đông – chi nhánh Tân Thuận – PGD Phú Mỹ Hưng.

- Hợp đồng tín dụng số TDCN21003276/2021/PMH/HĐTD ngày 26/10/2021 giữa Ngân hàng TMCP Phương Đông – chi nhánh Tân Thuận – PGD Phú Mỹ Hưng và bà Lê Thanh Thảo cùng ông Đinh Hoàng Ngân.

- Phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng ngày 26/10/2021.

- Biên bản bàn giao tài sản bảo đảm ngày 29/11/2024.

- Chứng thư thẩm định giá số 067/2025/0049/CTTĐ-VAAE-HCM ngày 09/01/2025 của Công ty Cổ phần giám định và thẩm định tài sản Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh.

- Quyết định số 143.01/2025/QĐ-OCB ngày 17/03/2025 của Ngân hàng TMCP Phương Đông về việc giảm giá và bán tài sản bảo đảm lần 02

*** Hồ sơ tài sản do người có tài sản đấu giá cung cấp và chịu trách nhiệm về mọi vấn đề có liên quan đến pháp lý, giá trị, tình trạng, số lượng và chất lượng của tài sản đấu giá.**

1.6. Một số nội dung khác có liên quan đến tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quy định

1.6.1. Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

- Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cuộc đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật đấu giá tài sản sửa đổi, bổ sung thì người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá.

- Nội dung hợp đồng mua bán tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá thương thảo và thống nhất.

1.6.2. Thanh toán tài sản đấu giá thành

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cuộc đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật đấu giá tài sản sửa đổi, bổ sung, người trúng đấu giá phải thanh toán đủ cho người có tài sản đấu giá số tiền mua tài sản trúng đấu giá còn lại.

- Trong thời hạn **03 ngày làm việc** kể từ ngày đấu giá thành, tổ chức hành nghề đấu giá sẽ chuyển số tiền đặt cọc của người trúng đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo quy định của Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.

- Quá thời gian trên, người trúng đấu giá vẫn chưa nộp đủ số tiền mua tài sản đấu giá thì coi như người trúng đấu giá từ chối mua tài sản, bị mất khoản tiền đặt cọc.

1.6.3. Bàn giao tài sản đấu giá thành

- Người có tài sản sẽ bàn giao giấy tờ có liên quan đến tài sản đấu giá và bàn giao tài sản đấu giá cho người trúng đấu giá.

- Thời hạn bàn giao tài sản: Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày người trúng đấu giá thanh toán đủ số tiền trúng đấu giá và hai bên đã ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Kể từ thời điểm người có tài sản đấu giá ký biên bản bàn giao tài sản đấu giá thì trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi, rủi ro có liên quan đến tài sản đấu giá được chuyển giao từ người có tài sản đấu giá sang người trúng đấu giá.

- Địa điểm bàn giao tài sản: tại nơi trưng bày tài sản.

- Người trúng đấu giá chịu toàn bộ chi phí bốc dỡ, vận chuyển tài sản từ nơi đang trưng bày tài sản về kho bãi của mình.

- Người trúng đấu giá cần xem tài sản đấu giá, tìm hiểu kỹ về hiện trạng hiện nay của tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

- Tài sản đấu giá được bán đấu giá theo hiện trạng hiện nay, trong trường hợp hiện trạng thực tế khác biệt so với hiện trạng trên hồ sơ thì người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm, rủi ro và chi phí.

- Người trúng đấu giá tự chịu mọi rủi ro, tổn thất, trách nhiệm và các chi phí phát sinh trong quá trình bàn giao, vận chuyển tài sản trúng đấu giá.

- Thời điểm chuyển giao rủi ro về tài sản đấu giá từ người có tài sản đấu giá sang người trúng đấu giá: thời điểm bàn giao xong tài sản đấu giá.

1.6.4. Thuế, phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính

- Lệ phí trước bạ, phí công chứng: Người mua được tài sản đấu giá có nghĩa vụ nộp theo quy định của pháp luật.

- Thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp từ việc chuyển quyền tài sản và các nghĩa vụ tài chính khác đối với nhà nước của tài sản đấu giá (nếu có): Người có nghĩa vụ nộp tiền thuế này là chủ sở hữu/chủ sử dụng của tài sản. Trong trường hợp chủ sở hữu/chủ sử dụng của tài sản không tự nguyện nộp hoặc không có điều kiện nộp thì người có tài sản và người mua được tài sản phối hợp kê khai, nộp thay cho chủ tài sản và được trừ vào tiền bán tài sản.

- Các nghĩa vụ tài chính khác của chủ sở hữu/chủ sử dụng tài sản liên quan đến tài sản đấu giá đối với nhà nước (nếu có): Người có nghĩa vụ nộp nghĩa vụ tài chính này là chủ sở hữu/chủ sử dụng của tài sản. Trong trường hợp chủ sở hữu/ chủ sử dụng của tài sản không tự nguyện nộp hoặc không có điều kiện nộp thì người mua được tài sản đấu giá có nghĩa vụ nộp.

- Các chi phí liên quan tới việc giao nhận tài sản như chi phí tháo dỡ, vận chuyển, vệ sinh và các chi phí liên quan đến thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản do người trúng đấu giá chịu trách nhiệm chi trả.

Điều 2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

- Thời gian: trong giờ hành chính, từ 8 giờ 00 phút ngày 24/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 27/03/2025

- Đăng ký đi xem tài sản đấu giá tại Công ty đấu giá hợp danh Thành Trí, số 67 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM. Số điện thoại: 0904.301.138.

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: tại nơi trưng bày tài sản

- Ngoài thời gian trên, nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản thì Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản sẽ đề nghị người có tài sản đấu giá phối hợp và báo cho người tham gia đấu giá thời gian cụ thể để xem tài sản đấu giá.

- Trong trường hợp người tham gia đấu giá không có nhu cầu xem tài sản hoặc không đi xem tài sản đấu giá thì không được khiếu nại, khiếu kiện Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản về hiện trạng, đặc điểm, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá.

- Người tham gia đấu giá tham khảo giấy tờ và tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá:

+ Thời gian: trong giờ hành chính, từ 8 giờ 00 phút ngày 21/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/04/2025

+ Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Thành Trí, số 67 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

Điều 3. Thời gian, địa điểm, cách thức bán hồ sơ mời tham gia đấu giá

3.1. Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: trong giờ hành chính, từ 8 giờ 00 phút ngày 21/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 31/03/2025

3.2. Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá

- Trụ sở Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản tại địa chỉ số 67 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

3.3. Cách thức bán hồ sơ mời tham gia đấu giá

- Người tham gia đấu giá trực tiếp đến trụ sở Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để mua hồ sơ mời tham gia đấu giá hoặc liên hệ điện thoại để được Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản gửi hồ sơ qua đường bưu chính hoặc file mềm. Các rủi ro trong quá trình chuyển phát do người đăng ký tham gia đấu giá và đơn vị làm dịch vụ chuyển phát tự chịu trách nhiệm.

- Người mua hồ sơ mời tham gia đấu giá cần cung cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký hoạt động, giấy tờ tùy thân CCCD/Hộ chiếu.

- Cá nhân mua hồ sơ thay cho cá nhân khác cần cung cấp giấy ủy quyền (được công chứng, chứng thực).

- Cá nhân mua hồ sơ cho tổ chức cần cung cấp giấy giới thiệu.

3.4. Thành phần hồ sơ mời tham gia đấu giá

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá

- Thông báo đấu giá tài sản

- Quy chế cuộc đấu giá

- Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá

3.5. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ

3.6. Phương thức nộp tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá (tính thời điểm Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản nhận được tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá).

- Thông tin chuyển khoản:

- + Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Trí
- + Số tài khoản: **081482** tại Ngân hàng OCB – CN Phú Nhuận.
- + Nội dung chuyển khoản: “*Tên khách hàng*” mua hồ sơ đấu giá tài sản xe Vinfast 51K-005.05

Điều 4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

4.1. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản, quy định khác của pháp luật có liên quan và Quy chế cuộc đấu giá. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải nộp đầy đủ bản cứng hồ sơ tham gia đấu giá cho Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong thời gian quy định.

4.2. Thời gian tiếp nhận bản cứng hồ sơ tham gia đấu giá: trong giờ hành chính, từ 8 giờ 00 phút ngày 21/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 31/03/2025. Tính thời điểm Tổ chức hành nghề đấu giá nhận được hồ sơ tham gia đấu giá. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau 17 giờ 00 phút ngày cuối cùng tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá sẽ không được tiếp nhận. Các rủi ro trong quá trình chuyển phát do người đăng ký tham gia đấu giá và đơn vị làm dịch vụ chuyển phát tự chịu trách nhiệm.

4.3. Địa điểm, cách thức tiếp nhận bản cứng hồ sơ tham gia đấu giá

- Tại trụ sở Tổ chức hành nghề đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp bản cứng hồ sơ tham gia đấu giá trong thời gian quy định trực tiếp tại trụ sở Tổ chức hành nghề đấu giá hoặc gửi thư bảo đảm qua đường bưu chính. Cụ thể như sau:

- + Trực tiếp nộp bản cứng hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở Tổ chức hành nghề đấu giá, địa chỉ số 67 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.
- + Gửi thư bảo đảm qua đường bưu chính bản cứng hồ sơ tham gia đấu giá đến Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Thành Trí, địa chỉ số 67 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM. Số điện thoại: 0904301138.
- + Hết thời gian đăng ký tham gia đấu giá theo quy định, người tham gia đấu giá sẽ không được rút hồ sơ tham gia đấu giá.

- Tính thời điểm Tổ chức hành nghề đấu giá nhận được hồ sơ tham gia đấu giá. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau 17 giờ 00 phút ngày cuối cùng tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá sẽ không được tiếp nhận. Các rủi ro trong quá trình chuyển phát do người tham gia đấu giá và đơn vị làm dịch vụ chuyển phát tự chịu trách nhiệm.

4.4. Thành phần bản cứng hồ sơ tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá cần nộp đầy đủ bản cứng hồ sơ tham gia đấu giá cho Tổ chức hành nghề đấu giá. Cụ thể:

*** Đối với cá nhân:**

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá đã được điền đầy đủ thông tin và được chính người tham gia đấu giá ký, ghi rõ họ tên.
- Bản sao y, chứng thực (hoặc bản photo có kèm theo bản chính để đối chiếu) CCCD/Hộ chiếu.

- Trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá thì phải có giấy ủy quyền và bản sao y, chứng thực (hoặc bản photo có kèm theo bản chính để đối chiếu) CCCD/Hộ chiếu người được ủy quyền. Giấy ủy quyền được công chứng, chứng thực theo đúng quy định pháp luật.

- Chứng từ, lệnh chuyển khoản chứng minh người tham gia đấu giá đã thanh toán tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá trong trường hợp người tham gia đấu giá không đến trực tiếp Trụ sở Tổ chức hành nghề đấu giá để mua hồ sơ mời tham gia đấu giá.

- Chứng từ, lệnh chuyển khoản chứng minh người tham gia đấu giá đã nộp đủ tiền đặt trước cho Tổ chức hành nghề đấu giá.

- Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá.

*** Đối với tổ chức:**

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá đã được điền đầy đủ thông tin, đóng dấu, ký tên của người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của tổ chức.

- Bản sao y, chứng thực (hoặc bản photo có kèm theo bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập/Giấy tờ thành lập hợp pháp khác và CCCD/Hộ chiếu người đại diện theo pháp luật.

- Giấy ủy quyền được công chứng, chứng thực hoặc đóng dấu Công ty theo đúng quy định pháp luật và bản sao y, chứng thực (hoặc bản photo có kèm theo bản chính để đối chiếu) CCCD/Hộ chiếu người được ủy quyền trong trường hợp đại diện theo pháp luật của tổ chức không trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá.

- Biên bản họp, quyết định của người có thẩm quyền về việc mua tài sản đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định.

- Chứng từ, lệnh chuyển khoản chứng minh người tham gia đấu giá đã thanh toán tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá trong trường hợp người tham gia đấu giá không đến trực tiếp Trụ sở Tổ chức hành nghề đấu giá để mua hồ sơ mời tham gia đấu giá.

- Chứng từ, lệnh chuyển khoản chứng minh người tham gia đấu giá đã nộp đủ tiền đặt trước cho Tổ chức hành nghề đấu giá.

- Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá.

4.5. Hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá được xem là hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia đấu giá khi đã hoàn thành đầy đủ các công việc sau:

- Đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá.

- Đã nộp cho Tổ chức hành nghề đấu giá đầy đủ bản cứng hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định của Quy chế cuộc đấu giá trong thời gian quy định.

4.6. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá của cá nhân, tổ chức

- Đã mua hồ sơ mời tham gia đấu giá.

- Có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

- Không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá và đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Người đăng ký tham gia đấu giá không được có mối quan hệ vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột với nhau. Trong trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá có mối quan hệ vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột với nhau thì chỉ được một người đăng ký tham gia đấu giá.
- Một hộ gia đình chỉ được một người đăng ký tham gia đấu giá.
- Công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì chỉ được một người đăng ký tham gia đấu giá. Tổng công ty hoặc Tập đoàn với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một người đăng ký tham gia đấu giá.
- Đại diện theo pháp luật hoặc chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của các tổ chức tham gia đấu giá không được có quan hệ vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột với nhau. Trong trường hợp đại diện theo pháp luật hoặc chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của các tổ chức tham gia đấu giá có mối quan hệ vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột thì chỉ được một người đăng ký tham gia đấu giá.
- Một tổ chức chỉ được một cá nhân đại diện đăng ký tham gia đấu giá.
- Tuân thủ đúng các quy định tại Quy chế này.

4.7. Ủy quyền tham gia đấu giá

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác có đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật thay mặt mình tham gia đấu giá. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật.
- Trong trường hợp đại diện theo pháp luật của tổ chức (Tổng giám đốc, Giám đốc,...) không trực tiếp tham gia đấu giá thì phải có văn bản ủy quyền hợp lệ (bản chính) theo quy định của pháp luật cho người khác có đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá.
- Cá nhân có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá bằng văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật.
- Người tham gia đấu giá không được nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản.

4.8. Điều chỉnh và xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá

- Mọi sự điều chỉnh giấy tờ, hồ sơ của người tham gia đấu giá chỉ được xem xét giải quyết nếu thời hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá chưa kết thúc.
- Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản căn cứ hồ sơ tham gia đấu giá mà người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp để tiến hành kiểm tra. Trong trường hợp đã hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, mà hồ sơ tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá chưa được bổ sung đầy đủ cho Tổ chức hành nghề đấu giá thì hồ sơ tham gia đó không hợp lệ và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.
- Kết thúc thời gian đăng ký tham gia đấu giá, Tổ chức hành nghề đấu giá sẽ xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật và Quy chế cuộc đấu giá. Tổ chức hành nghề đấu giá sẽ liên hệ với người tham gia đấu giá theo số điện thoại đã cung cấp trong hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá để thông báo cho người tham gia đấu giá về việc hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá không hợp lệ và lý do không hợp lệ.

4.9. Số điện thoại liên lạc

- Người tham gia đấu giá cần cung cấp chính xác số điện thoại liên lạc để Tổ chức hành nghề đấu giá liên hệ thông báo các nội dung liên quan đến hồ sơ tham gia đấu giá, các thông tin có liên quan đến phiên đấu giá. Trong trường hợp người tham gia đấu giá cung cấp sai số điện thoại, mọi sai sót Tổ chức hành nghề đấu giá không chịu trách nhiệm.

4.10. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá

- Được tổ chức hành nghề đấu giá tài sản cung cấp các thông tin liên quan đến tài sản đấu giá mà người có tài sản đấu giá đã cung cấp cho tổ chức hành nghề đấu giá.

- Được tổ chức hành nghề đấu giá cung cấp các thông tin có liên quan đến cuộc đấu giá, phiên đấu giá.

- Đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Quy chế cuộc đấu giá, Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Tìm hiểu kỹ về tài sản đấu giá, hiểu rõ các tính chất, đặc điểm và chất lượng tài sản đấu giá, đồng ý đăng ký mua tài sản đấu giá theo đúng hiện trạng của tài sản.

- Không thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại khoản 5 điều 9 Luật đấu giá tài sản.

- Chấp nhận rủi ro và tự chịu chi phí trong trường hợp cuộc đấu giá, phiên đấu giá bị ngừng do yêu cầu của người có tài sản hoặc trong trường hợp bất khả kháng hoặc do các nguyên nhân khác nằm ngoài tầm kiểm soát của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản. Tổ chức hành nghề đấu giá không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tham gia đấu giá.

- Chấp nhận tuân thủ quy chế cuộc đấu giá, phiên đấu giá và các quy định khác của tổ chức hành nghề đấu giá có liên quan đến xem tài sản, mua hồ sơ tham gia đấu giá, mua tài liệu tham khảo, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá, tham dự phiên đấu giá, chuyển trả tiền đặt trước.

- Nếu có vấn đề nào chưa rõ về tài sản đấu giá, trình tự thủ tục đấu giá, phiếu trả giá, cách thức trả giá thì người tham gia đấu giá cần hỏi kỹ tổ chức hành nghề đấu giá, đại diện theo pháp luật của tổ chức hành nghề đấu giá. Đến thời điểm đăng ký tham gia đấu giá thì xem như người tham gia đấu giá đã được tổ chức hành nghề đấu giá cung cấp đầy đủ thông tin của mọi vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá, trình tự thủ tục đấu giá, phiếu trả giá, cách thức trả giá.

- Người tham gia đấu giá cam kết đã hiểu rõ những vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá, đã tìm hiểu kỹ về hiện trạng và hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

- Trong trường hợp trước thời điểm diễn ra phiên đấu giá mà chủ sở hữu của tài sản thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với bên nhận bảo đảm và thanh toán các chi phí phát sinh do việc chậm thực hiện nghĩa vụ thì có quyền nhận lại tài sản và phiên đấu giá sẽ được ngừng. Người tham gia đấu giá phải chấp nhận rủi ro này khi tham gia đấu giá. Tổ chức hành nghề đấu giá không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tham gia đấu giá.

- Trong trường hợp người tham gia đấu giá không tham gia phiên đấu giá do sự kiện bất khả kháng thì trước thời điểm bắt đầu phiên đấu giá, người tham gia đấu giá phải thông báo cho tổ chức hành nghề đấu giá về sự hiện diện của sự kiện bất khả kháng. Người tham gia đấu giá phải cung cấp cho tổ chức hành nghề đấu giá văn bản chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc tài liệu, chứng cứ hợp pháp có giá trị chứng minh về sự hiện diện của sự kiện bất khả kháng để tổ chức hành nghề đấu giá có cơ sở giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Người tham gia đấu giá không được chuyển nhượng quyền tham gia đấu giá.

Điều 5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá và bước giá

- Giá khởi điểm tài sản đấu giá là: **563.400.000** đồng (*Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi ba triệu bốn trăm nghìn đồng*)

- Giá khởi điểm chưa bao gồm phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá, lệ phí trước bạ, thuế TNDN, VAT (nếu có).

- Giá khởi điểm nêu trên không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ, lưu kho bến bãi trong khoảng thời gian xe ngưng hoạt động đến khi bàn giao và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản. Các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là giá bán tại nơi đang trưng bày tài sản. Người trúng đấu giá chịu toàn bộ chi phí bốc dỡ, vận chuyển tài sản từ nơi đang trưng bày tài sản về kho bãi của mình.

- Bước giá tối thiểu: **5.000.000** đồng (Năm triệu đồng). Bước giá được áp dụng từ vòng thứ 2.

Điều 6. Tiền đặt trước, tiền đặt cọc trúng đấu giá

6.1. Tiền đặt trước

- Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải nộp một khoản tiền đặt trước là: **56.340.000** đồng (*Bằng chữ: Năm mươi sáu triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng*)

- Số tiền đặt trước hợp lệ phải đúng bằng hoặc lớn hơn số tiền đặt trước trong Quy chế này đến hàng đơn vị.

6.2. Phương thức và thời gian nộp tiền đặt trước

- Phương thức nộp tiền đặt trước: chuyển khoản vào tài khoản của Tổ chức hành nghề đấu giá.

+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Trí

+ Số tài khoản: **081482** tại Ngân hàng OCB – CN Phú Nhuận.

+ Nội dung chuyển khoản: “*Tên khách hàng*” nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản xe Vinfast 51K-005.05

- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong giờ hành chính, từ 8 giờ 00 phút ngày 21/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 31/03/2025

- Thời điểm xác nhận người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước là thời điểm ngân hàng báo có tiền của người đăng ký tham gia đấu giá đã vào tài khoản của Tổ chức hành nghề đấu giá.

- Người đăng ký tham gia đấu giá cần cung cấp cho Tổ chức hành nghề đấu giá chứng từ, lệnh chuyển khoản, hình ảnh chứng minh đã nộp tiền đặt trước.

- Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá đã cung cấp chứng từ, lệnh chuyển khoản, hình ảnh chứng minh đã nộp tiền đặt trước nhưng đến 19 giờ 00 phút ngày cuối cùng nộp tiền đặt trước Tổ chức hành nghề đấu giá kiểm tra tài khoản và nhận thấy: tiền đặt trước của người đăng ký tham gia đấu giá chưa vào tài khoản của Tổ chức hành nghề đấu giá thì số tiền đặt trước đó là không hợp lệ và người đã đăng ký tham gia đấu giá không được tham gia đấu giá.

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải tự mình đi nộp tiền đặt trước. Trong trường hợp tổ chức hoặc cá nhân khác nộp tiền đặt trước thay cho người đăng ký tham gia đấu giá thì

người đăng ký tham gia đấu giá phải ghi rõ thông tin tổ chức hoặc cá nhân nộp tiền đặt trước thay cho mình vào phiếu đăng ký tham gia đấu giá.

- Trong trường hợp thông tin người nộp tiền đặt trước trên chứng từ nộp tiền đặt trước không đúng với thông tin người nộp tiền đặt trước ghi trong phiếu đăng ký tham gia đấu giá thì người đăng ký tham gia đấu giá phải có văn bản gửi Tổ chức hành nghề đấu giá thông báo về việc điều chỉnh thông tin người nộp tiền đặt trước thay cho mình trước thời điểm hết hạn nộp tiền đặt trước.

- Người đăng ký tham gia cùng cuộc đấu giá tài sản thì không được nộp tiền đặt trước cho nhau và không được nhận lại tiền đặt trước của nhau.

6.3. Xử lý số tiền đặt trước

- Người không trúng đấu giá sẽ được hoàn trả lại khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, bằng phương thức: chuyển khoản, người không trúng đấu giá chịu phí chuyển khoản.

- Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai. Người tham gia đấu giá chịu phí chuyển khoản.

- Trường hợp phát sinh rủi ro ngừng mở phiên đấu giá do yêu cầu của người có tài sản hoặc do sự kiện bất khả kháng hoặc do các nguyên nhân khác nằm ngoài tầm kiểm soát của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thì tổ chức hành nghề đấu giá sẽ chuyển trả lại tiền đặt trước cho người tham gia đấu giá. Người tham gia đấu giá chịu phí chuyển khoản.

6.4. Tiền đặt cọc của người trúng đấu giá

- Trong trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) của người trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Trong trường hợp đấu giá thành nhưng người trúng đấu giá không mua tài sản trúng đấu giá, không ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, thanh toán tiền mua tài sản trúng đấu giá không đúng thời hạn thì tiền đặt cọc sẽ thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp này người trúng đấu giá bị mất quyền mua tài sản trúng đấu giá và toàn bộ số tiền đặt cọc thuộc về người có tài sản đấu giá.

- Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

6.5. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản.

- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản.

- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản.

- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản.

Điều 7. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá

7.1. Thời gian tổ chức phiên đấu giá: từ 09 giờ 00 phút ngày 03/04/2025

7.2. Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Thành Trí, số 67 (Lầu 4.1) Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, Quận 3 TP. HCM.

- Trong trường hợp tổ chức phiên đấu giá tại địa điểm khác Tổ chức hành nghề đấu giá sẽ liên lạc và báo với người tham gia địa điểm tổ chức phiên đấu giá mới.

7.3. Trước ngày mở phiên đấu giá, trong trường hợp người có tài sản đấu giá yêu cầu tổ chức hành nghề đấu giá tạm dừng, dừng, hủy bỏ cuộc đấu giá, phiên đấu giá theo quy định của pháp luật hoặc trong trường hợp bất khả kháng hoặc do các nguyên nhân khách quan khác nằm ngoài tầm kiểm soát của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản buộc phải tạm dừng, dừng, hủy bỏ cuộc đấu giá, phiên đấu giá thì cuộc đấu giá, phiên đấu giá sẽ được tạm dừng, dừng, hủy bỏ. Người tham gia đấu giá phải chấp nhận rủi ro này khi tham gia đấu giá và tổ chức hành nghề đấu giá không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tham gia đấu giá.

7.4. Người có tên trong danh sách người tham gia đấu giá và được tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau thì có tên trong danh sách người tham gia đấu giá và được tham gia phiên đấu giá:

a/ Đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá thỏa mãn đầy đủ các quy định về đăng ký tham gia đấu giá của Quy chế này.

b/ Đã nộp đủ tiền đặt trước trong thời gian quy định của Quy chế này và ngân hàng báo có tiền đặt trước của người tham gia đấu giá đã vào tài khoản của Tổ chức hành nghề đấu giá theo như quy định của quy chế này.

- Người tham gia đấu giá không đáp ứng được một trong các yêu cầu (a) hoặc (b) nêu trên thì không có tên trong danh sách người tham gia đấu giá.

- Người không có tên trong danh sách người tham gia đấu giá thì không được vào phòng đấu giá và không được tham gia đấu giá.

Điều 8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Phương thức đấu giá: trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá.

- Đấu giá công khai từ 02 người trở lên. Trường hợp có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá thì thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá.

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá.

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản.

Đ.Đ.4
CÔ
AU GI
THA
3-T.

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

CHƯƠNG II. TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ

Điều 10. Nội quy phiên đấu giá

- 10.1.** Mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được cử 01 (một) người tham dự phiên đấu giá và ngồi đúng vị trí đã được Tổ chức hành nghề đấu giá bố trí.
- 10.2.** Những người không tham gia đấu giá tài sản, người không có nhiệm vụ liên quan đến phiên đấu giá không được vào phòng đấu giá.
- 10.3.** Người tham gia đấu giá không được trao đổi với người khác, không được sử dụng điện thoại di động và các phương tiện truyền tin khác để trao đổi trong phòng đấu giá dưới mọi hình thức.
- 10.4.** Người tham gia đấu giá không được mua chuộc nhằm loại trừ người khác hoặc có hành vi cấu kết giữa những người tham gia đấu giá để đim giá trong phiên đấu giá.
- 10.5.** Người tham gia đấu giá phải ăn mặc lịch sự, không sử dụng các chất kích thích khi đến tham gia đấu giá.
- 10.6.** Người tham gia đấu giá khi tham dự phiên đấu giá phải mang theo đầy đủ bản chính CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền đối với người được ủy quyền. Nếu thiếu một trong các giấy tờ nêu trên sẽ không được tham gia đấu giá.
- 10.7.** Điểm danh người tham gia đấu giá: đấu giá viên điều hành phiên đấu giá sẽ thực hiện điểm danh để xác định người tham gia đấu giá. Người tham gia đấu giá phải có mặt tại phòng đấu giá đúng thời gian quy định, đến thời điểm đấu giá viên điểm danh để xác định người tham gia đấu giá nếu người tham gia đấu giá nào không có mặt thì được xem như không tham gia đấu giá và không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định tại điểm a khoản 6 điều 39 Luật đấu giá tài sản, trừ trường hợp bất khả kháng.
- 10.8.** Người tham gia đấu giá không được cản trở, gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá.
- 10.9.** Người tham gia đấu giá phải tôn trọng, tuân thủ những yêu cầu, quyết định của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, không được phép tranh luận với đấu giá viên. Hành vi người tham gia đấu giá không tôn trọng, không tuân thủ những yêu cầu, quyết định của đấu giá viên sau khi đã được đấu giá viên cảnh cáo sẽ được xem là hành vi cản trở hoạt động đấu giá tài sản, gây rối mất trật tự tại phiên đấu giá. Trong trường hợp này người tham gia đấu giá bị truất quyền tham gia đấu giá và bị cưỡng chế rời khỏi phòng đấu giá. Người bị truất quyền tham gia đấu giá trong trường hợp này sẽ không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định tại điểm b khoản 6 điều 39 và điểm c khoản 5 điều 9 Luật đấu giá tài sản.
- 10.10.** Người tham gia đấu giá chỉ được lên tiếng khi được đấu giá viên cho phép. Nếu chưa được sự đồng ý của đấu giá viên mà người tham gia đấu giá tự ý lên tiếng, làm ồn ào phiên đấu giá sẽ được xem như hành vi cố ý gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá. Đấu giá viên sẽ nhắc nhở khi người tham gia đấu giá lên tiếng khi chưa được sự đồng ý của đấu giá viên, nhưng số lần nhắc nhở không quá 3 lần. Sau 3 lần nhắc nhở hành vi tự ý lên tiếng của người tham gia đấu giá thì đấu giá viên sẽ lập biên bản về hành vi gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá, truất quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá. Người tham gia

đấu giá cố ý gây ồn ào, gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá sẽ không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều 39 và Điểm c Khoản 5 Điều 9 Luật đấu giá tài sản.

10.11. Người tham gia đấu giá chỉ được rời khỏi phòng đấu giá khi có sự đồng ý của đấu giá viên. Hành vi người tham gia đấu giá tự ý rời khỏi phòng đấu giá trong khi phiên đấu giá đang diễn ra mà không có sự đồng ý của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá được xem là hành vi gây rối tại phiên đấu giá và bị xử lý theo quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều 39 và Điểm c Khoản 5 Điều 9 Luật đấu giá tài sản. Trong trường hợp đấu giá viên cho phép người tham gia đấu giá rời khỏi phòng đấu giá trong khi phiên đấu giá đang diễn ra thì người tham gia đấu giá rời khỏi phòng đấu giá sẽ không được tham gia đấu giá trong thời gian không có mặt tại phòng đấu giá và phải chấp nhận kết quả đấu giá đã diễn ra trong thời gian vắng mặt.

Điều 11. Trình tự tiến hành phiên đấu giá, phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ, xác định người trúng đấu giá

11.1. Trình tự tiến hành phiên đấu giá: Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá theo trình tự sau đây:

- Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá.
- Đọc Quy chế cuộc đấu giá.
- Giới thiệu từng tài sản đấu giá.
- Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm.
- Thông báo bước giá.
- Thông báo khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá là 05 phút.
- Phát số cho người tham gia đấu giá: Số thứ tự người tham gia đấu giá trong danh sách người tham gia đấu giá chính là mã số đấu giá.
- Hướng dẫn cách trả giá:
 - + Người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Người tham gia đấu giá ghi đúng, đầy đủ thông tin vào các mục trong phiếu, ghi giá trả vào phiếu, nộp phiếu trả giá.
 - + Người tham gia đấu giá ghi giá trả theo quy định cụ thể của từng vòng. Giá trả phải ghi bằng số và ghi thêm bằng chữ rõ ràng, đúng, đầy đủ. Giá trả chỉ ghi một lần, không tẩy xóa và không được phép thay đổi giá sau khi đã nộp phiếu.
 - + Giá trả của người tham gia đấu giá phải đúng theo quy định và không được thấp hơn mức giá trả do đấu giá viên công bố. Cụ thể: Vòng 1: Người tham gia đấu giá trả giá bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm. Từ vòng 2 trở đi: Người tham gia đấu giá trả giá bằng hoặc cao hơn giá trả cao nhất của vòng trước đó liền kề cộng với bước giá.
 - + Nếu người tham gia trả giá không tiếp tục tham gia trả giá thì đánh dấu X vào ô không tiếp tục tham gia trả giá trong phiếu trả giá.
- Trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá.
- Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ:

* Phiếu trả giá hợp lệ là phiếu trả giá đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- + Phiếu trả giá do tổ chức hành nghề đấu giá phát hành và có đóng dấu của tổ chức hành nghề đấu giá;
 - + Giá trả phải đúng và không được thấp hơn giá trả do đấu giá viên công bố;
 - + Giá viết bằng số và giá viết bằng chữ phải thống nhất với nhau;
 - + Một người tham gia đấu giá chỉ được bỏ 01 phiếu trả giá;
 - + Phiếu trả giá phải còn nguyên vẹn, không rách nát, được điền đầy đủ và đúng thông tin, không tẩy xóa giá bằng số và giá bằng chữ, không viết hai màu mực;
 - + Phiếu trả giá được nộp trong thời gian quy định.
- * Phiếu trả giá không hợp lệ là phiếu trả giá không đáp ứng một trong các điều kiện trên. Phiếu trả giá không hợp lệ sẽ không được tham gia đấu giá.
- Thời gian để thực hiện việc ghi phiếu là 05 (năm) phút.
 - Điều hành việc trả giá theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Luật đấu giá tài sản.
 - + Người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Hết thời gian ghi phiếu, người tham gia đấu giá trực tiếp bỏ phiếu vào thùng phiếu; đấu giá viên kiểm đếm và công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá.
 - + Đấu giá viên công bố giá cao nhất đã trả của vòng đấu giá đó và đề nghị người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá cho vòng tiếp theo. Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề.
 - + Trường hợp phiếu trả giá không hợp lệ thì người tham gia đấu giá không được tham gia đấu giá vòng đấu giá đó.
 - + Phiên đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá.

11.2. Xác định người trúng đấu giá

- Phiên đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá. Người trúng đấu giá là người có giá trả hợp lệ cao nhất tại thời điểm kết thúc phiên đấu giá.
- Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên phát phiếu trả giá cho người đó; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.
- Trường hợp khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó. Việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá không áp dụng đối với tài sản mà pháp luật áp dụng đối với tài sản đó quy định không đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá.

11.3. Trong trường hợp có từ hai người trở lên tham gia đấu giá, hai người trở lên trả giá mà tất cả giá trả tại phiên đấu giá đều thấp hơn giá khởi điểm hoặc tất cả các phiếu trả giá tại phiên đấu giá đều không hợp lệ thì đấu giá viên tuyên bố phiên đấu giá không có người trúng đấu giá vì không thỏa mãn quy định tại khoản 8 điều 5 Luật đấu giá tài sản.

11.4. Trong trường hợp người có hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ mà vắng mặt do bất khả kháng thì phải chấp nhận kết quả đấu giá của Tổ chức hành nghề đấu giá công bố.

Điều 12. Rút lại giá đã trả

12.1. Tại phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó.

12.2. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia phiên đấu giá và không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định tại điều 39 và điều 50 Luật đấu giá tài sản.

Điều 13. Từ chối kết quả trúng đấu giá

13.1. Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

13.2. Trường hợp giá trả liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành. Người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá sẽ không bị mất tiền đặt trước.

13.3. Người trúng đấu giá từ chối kết quả trúng đấu giá sẽ không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định tại khoản 6 điều 39 Luật đấu giá tài sản.

Điều 14. Từ chối ký biên bản đấu giá

14.1. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

14.2. Trong trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

14.3. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá sẽ không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định tại khoản 6 điều 39 Luật đấu giá tài sản.

CHƯƠNG III. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá

15.1. Quyền của người trúng đấu giá

- Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;
- Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;
- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;

- Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

15.2. Nghĩa vụ của người trúng đấu giá

- Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
- Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Trường hợp tài sản đấu giá bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi hoặc có quyết định, bản án hủy kết quả đấu giá thành thì người trúng đấu giá không khiếu nại và không yêu cầu tổ chức hành nghề đấu giá bồi thường thiệt hại nếu tổ chức hành nghề đấu giá thực hiện đúng trình tự và thủ tục đấu giá tài sản.
- Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán và theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Đấu giá không thành

- Đã hết thời hạn đăng ký mà không có người đăng ký tham gia đấu giá.
- Tất cả những người đã đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ nhưng không tham dự phiên đấu giá.
- Tại phiên đấu giá không có người trả giá hoặc không có người chấp nhận giá.
- Giá trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm trong trường hợp không công khai giá khởi điểm và phiên đấu giá được thực hiện theo phương thức trả giá lên.
- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản.
- Người đã trả giá rút lại giá đã trả, người đã chấp nhận giá rút lại giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản mà không có người trả giá tiếp.
- Trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản.
- Đã hết thời hạn đăng ký mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ trong trường hợp đấu giá tài sản quy định tại khoản 2a Điều 49 của Luật đấu giá tài sản.

Điều 17. Xử lý vi phạm, tranh chấp, khiếu nại

- Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 hoặc quy định khác của Luật đấu giá tài sản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
- Trong trường hợp các bên tham gia đấu giá có tranh chấp, khiếu nại thì xử lý theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật có liên quan. Trường hợp tiếp tục tranh chấp thì thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.
- Tổ chức hành nghề đấu giá không chịu trách nhiệm đối với các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp liên quan đến nguồn gốc, tính hợp pháp, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm và các nội dung khác có liên quan đến tài sản đấu giá.
- Tổ chức hành nghề đấu giá chỉ chịu trách nhiệm về trình tự, thủ tục đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản. Trường hợp tài sản đấu giá bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền

thu hồi hoặc có quyết định, bản án hủy kết quả đấu giá thành thì Tổ chức hành nghề đấu giá không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người trúng đấu giá.

Điều 18. Điều khoản thi hành

- Cuộc đấu giá chấm dứt khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá hoặc khi đấu giá không thành theo quy định tại khoản 1 Điều 52 của Luật đấu giá tài sản.
- Tổ chức hành nghề đấu giá chịu trách nhiệm phổ biến các quy định của Quy chế này cho người tham gia đấu giá và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động đấu giá tài sản;
- Mọi trường hợp phát sinh ngoài các quy định này được xử lý theo quyết định của Giám đốc Tổ chức hành nghề đấu giá trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành./.

TM. TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ

TUQ. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Vũ Thị Thanh Tuyền

